主題精選：個別磋商 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 消費者保護法有關定型化契約條款無效之情形
發布日期: 2024-08-13
內文
依據消費者保護法規定，有下列情形，定型化契約「條款」無效：
• (一) 定型化契約中之條款違反誠信原則，對消費者顯失公平者，無效。(消保§12)
• (二) 定型化契約中之定型化契約條款牴觸個別磋商條款之約定者，其牴觸部分無效。(消保
§15)
• (三) 違反中央公告之定型化契約，其定型化契約條款無效。(消保§17 IV)
• (四) 企業經營者以定型化契約條款使消費者拋棄審閱權利者，無效。(消保§11-1)
至於定型化契約中之定型化契約條款，全部或一部無效或不構成契約內容之一部者，除去該部
分，契約亦可成立者，該契約之其他部分，仍為有效。但對當事人之一方顯失公平者，該契約
全部無效。(消保§16)
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下